

Podstawowe prawa osób z niepełnosprawnościami

PORADNIK



Spis treści

1. Wprowadzenie do praw osób z niepełnosprawnościami

2. Prawo do równego traktowania

3. Dostęp do edukacji

4. Dostęp do pracy

5. Dostęp do przestrzeni publicznych

6. Prawo do dostosowania środowiska

7. Ulgi i zasiłki

8. Podsumowanie

Wprowadzenie do praw osób z niepełnosprawnościami

Osoby z niepełnosprawnościami mają takie same prawa, jak osoby pełnosprawne. Uznawanie ich praw jest fundamentem polityki równości i inkluzji społecznej. W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, prawo do równego traktowania, zapewnienia dostępu do edukacji, pracy oraz przestrzeni publicznych jest gwarantowane ustawodawstwem krajowym i międzynarodowym. Kluczowym dokumentem w tym zakresie jest Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, która podkreśla prawo osób z niepełnosprawnościami do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym i ekonomicznym.

Prawo do równego traktowania

Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do równego traktowania, bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności. Oznacza to, że nie mogą być dyskryminowane w żadnym aspekcie życia społecznego, w tym w dostępie do edukacji, pracy, opieki zdrowotnej czy usług publicznych. W przypadku jakiegokolwiek formy dyskryminacji można ubiegać się o odszkodowanie, a także składać skargi do odpowiednich instytucji, takich jak Rzecznik Praw Obywatelskich.

Dostęp do edukacji

Zgodnie z Konwencją ONZ oraz polskimi przepisami, osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do dostępu do edukacji na równych prawach z innymi osobami. System edukacji powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami, poprzez m.in. zapewnienie pomocy nauczyciela wspomagającego, dostosowanie programu nauczania, a także dostępność budynków szkolnych. W przypadku uczniów z niepełnosprawnościami, szkoły powinny oferować odpowiednie wsparcie, aby mogły one realizować swoje prawa edukacyjne.

Dostęp do pracy

Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do pracy na równych zasadach z innymi osobami. Pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia im odpowiednich warunków pracy, uwzględniając ich potrzeby wynikające z niepełnosprawności. W przypadku zatrudnienia, osoby te mogą skorzystać z ulg podatkowych lub wsparcia ze strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), który oferuje dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami.

Dostęp do przestrzeni publicznych

Przestrzeń publiczna powinna być dostępna dla wszystkich, w tym osób z niepełnosprawnościami. Dotyczy to zarówno budynków użyteczności publicznej (np. urzędów, szkół, szpitali), jak i transportu publicznego. W ramach prawa, osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do korzystania z przestrzeni publicznych, które są dostosowane do ich potrzeb, tj. wyposażone w windy, rampy, oznaczenia w alfabecie Braille'a czy przestrzenie do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Prawo do dostosowania środowiska

Prawo do dostosowania środowiska jest kluczowym aspektem zapewniania równości dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby te mają prawo do wnioskowania o dostosowanie budynków, transportu, a także innych obiektów do swoich potrzeb. Dostosowania te mogą obejmować:

- **BUDYNKI:** w przypadku osób poruszających się na wózku inwalidzkim, konieczne jest zapewnienie ramp, szerokich drzwi, wind oraz toalet przystosowanych do ich potrzeb.
- **TRANSPORT:** środki transportu publicznego powinny być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, w tym m.in. autobusy i tramwaje z niskopodłogowymi drzwiami oraz odpowiednie miejsca do parkowania w pojazdach.

- **POMOC TECHNICZNA:** osoby z niepełnosprawnościami mogą mieć prawo do używania urządzeń wspomagających, takich jak wózki inwalidzkie, protezy, sprzęt słuchowy czy urządzenia do czytania tekstów.

Ulgi i zasiłki

Osoby z niepełnosprawnościami mogą korzystać z różnych ulg i świadczeń finansowych, które mają na celu wsparcie ich w codziennym życiu. Oto niektóre z nich:

1. **ZASIŁEK PIELEGNACYJNY:** dla osób, które wymagają stałej opieki z powodu niepełnosprawności.
2. **RENTA Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY:** dla osób, które przez swoją niepełnosprawność utraciły zdolność do pracy zawodowej.
3. **ULGI PODATKOWE:** osoby z niepełnosprawnością oraz ich rodziny mogą korzystać z ulg podatkowych, np. odliczeń od podatku dochodowego lub ulgi na dzieci niepełnosprawne.
4. **DOFINANSOWANIE DO SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO:** w ramach PFRON można uzyskać dofinansowanie na zakup sprzętu medycznego lub rehabilitacyjnego, które poprawi komfort życia osoby z niepełnosprawnością.

Podsumowanie

Prawo osób z niepełnosprawnościami do równego traktowania jest kluczowym elementem budowania społeczeństwa opartego na równości i solidarności. Dostosowanie przestrzeni publicznej, edukacji, pracy oraz dostęp do ulg i zasiłków stanowi podstawę, aby każda osoba mogła w pełni uczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym. Znajomość tych praw pozwala osobom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom lepiej poruszać się w świecie, który staje się coraz bardziej otwarty i dostępny.

Poradnik zrealizowano w ramach zadania „Transport zbiorowy w województwie śląskim dostępny dla osób z niepełnosprawnościami” sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO.

